

Planification de la succession

Cas n°2

Questionnaire

MODULE DROIT MATRIMONIAL ET SUCCESSORAL

CONSEILLER-ERE FINANCIER-ERE DIPLOME-E IAF

QUESTIONS

mendo  formation financière certifiée

Etude de cas 2 : Reto Siegenthaler

Situation initiale

Reto Siegenthaler, 35 ans, vit en union libre avec sa partenaire Sandra Schulz. Madame Schulz, 32 ans, est divorcée et élève une fille de 10 ans (Naja) issue de son premier mariage. Les parents de Monsieur Siegenthaler et de Madame Schulz sont en parfaite santé.

Madame Schulz et Monsieur Siegenthaler n'envisagent pas de se marier prochainement. Tous deux sont d'avis que cela peut attendre encore quelques années. Ils sont néanmoins conscients que cette situation soulève un certain nombre de questions sur le plan juridique. D'où le fait qu'ils aient régularisé leur situation en concluant il y a trois mois un contrat de concubinage et rédigé chacun un testament. Lors du premier entretien, Monsieur Siegenthaler vous a remis une copie des testaments en vous priant de les examiner à l'occasion et de bien vouloir lui faire part de vos commentaires.

Situation de fortune

Éléments de fortune / Dettes	Solde actuel / Valeur en CHF
Avoirs en comptes Reto Siegenthaler	34'500
Fonds de placement mixtes Reto Siegenthaler	62'900
Prestation de libre passage de la caisse de pensions Reto Siegenthaler	59'800
Avoirs en comptes Sandra Schulz	25'900
Obligations de caisse Sandra Schulz	40'000
Compte 3a Sandra Schulz	34'700
Prestation de libre passage de la caisse de pensions Sandra Schulz	89'700

Données personnelles

	Planification pour :	Partenaire
Nom	Siegenthaler	Schulz
Prénom	Reto	Sandra
Adresse	Zulustrasse 5	
NPA/Localité	8706 Meilen	
Date de naissance	28.5. (35 ans)	15.7. (32 ans)
Etat civil	célibataire	Divorcée
Régime matrimonial	-	
Enfants	néant	Naja (8.2.) 10 ans

Objectifs

Les partenaires souhaitent se favoriser l'un et l'autre autant que possible en cas de décès. A cet égard, ils sont également disposés à examiner la situation avec leurs parents et à discuter avec eux d'une éventuelle renonciation à la succession.

Questions

1. Déterminez la fortune relevant du droit successoral (pour chacune des personnes).
2. Expliquez aux clients en quoi consistent la succession légale (sans prise en considération du testament) et les réserves légales.
3. Examinez les deux testaments et indiquez les recommandations que vous pourriez faire ou les conseils que vous pourriez donner à cet égard.
4. Indiquez aux clients les variantes de solutions permettant d'atteindre leurs objectifs.
5. Expliquez brièvement aux clients en quoi consistent les tâches, de même que les droits et les devoirs d'un exécuteur testamentaire.

Annexes

- Feuille de travail
- Testaments (Reto et Sandra)

Annexe 1

Feuille de travail étude de cas Reto Siegenthaler

Éléments de fortune	Fortune Monsieur	Fortune Madame	Fortune totale

Remarque :

Seuls les avoirs librement disponibles sont à indiquer dans ce tableau. Ne pas tenir compte des avoirs de la prévoyance liée ni des assurances-vie du fait que ces éléments ne tombent pas dans la masse successorale.

Annexe 2

Testament de Reto Siegenthaler

(Rédigé entièrement à la main)

Ceci est le testament de Reto Siegenthaler. Je suis né le 28 mai 1984 et domicilié à la Zulustrasse 5 à Meilen. Je n'ai encore rédigé aucun testament à ce jour. J'habite avec ma partenaire, Madame Sandra Schulz, à l'adresse susmentionnée.

A ma mort, je souhaite que ma partenaire hérite de tous mes biens. A la mort de cette dernière, je souhaite que les biens qui subsistent reviennent à mes parents.

Berne, 12.3.2019 / Reto Siegenthaler

Annexe 3

Testament de Sandra Schulz

(Rédigé entièrement à la main)

Je soussignée, Sandra Schulz, née le 15.7.1987 dispose de ce qui suit :

Je désigne les personnes suivantes en tant que mes héritiers :

- mon partenaire Reto Siegenthaler
- ma fille Naja

A ma mort, je souhaite que mes biens soient partagés à raison de moitié entre mes deux héritiers. Si mon partenaire, Reto Siegenthaler, devait décéder avant ma fille Naja, la part héréditaire de celui-ci reviendra à ma fille.

Par ailleurs, je souhaite léguer un montant de CHF 10'000.- au WWF Suisse. Ce legs est à mettre à la charge des héritiers, ce pour moitié chacun.

Je mandate mon conseiller financier Fritz Schumacher de mettre à exécution mes dernières volontés.

Berne, 15.3.2019 / Signature Sandra Schulz